



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/175/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעת
1. שושנה שבט
ע"י ב"כ עו"ד יעקב שי

- נגד-

הנתבעים
1. יהושע קלפר
2. ברברה קלפר
ע"י ב"כ עו"ד אסף שפירא

פסק-דין

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם הצבת פרגולה במרפסת דירת הנתבעים, מהווה פגיעה בדירת התובעת וברכוש המשותף, באופן המצדיק להורות על הסרתה.

א. העובדות

1. עניינינו בבית משותף הממוקם ברחוב שטראוס 4 בירושלים. מדובר במגדל דירות מודרני המתפרש על פני 13 קומות (להלן: "**הבית המשותף**"). הבית המשותף טרם נרשם ככזה בפנקס הבתים המשותפים. התובעת היא בעלת הדירה המוכרת כדירה מספר 66 וממוקמת בקומה ה-13 של הבית המשותף (להלן: "**דירת התובעת**"), ואילו הנתבעים הם בעלי דירה 62 הממוקמת בקומה ה-12 של הבית המשותף, מתחת לדירת התובעת (להלן: "**דירת הנתבעים**"). בשים לב למיקומו המרכזי של הבית המשותף בירושלים (מרכז העיר) ולמיקומן הגבוה של דירות הצדדים, נשקף מהן נוף אורבני מיוחד של העיר ירושלים.

2. לדירת הנתבעים מרפסת פתוחה רחבת ידיים, אשר היציאה ממנה היא מסלון הדירה. על מנת להצל מהשמש, התקינו הנתבעים פרגולה במרפסת דירתם, המורכבת רפרפות עץ צפופות וחולשת על חלק ניכר משטחה (להלן: "**הפרגולה**"). את הפרגולה ייצבו הנתבעים באמצעות מוטות ברזל אשר הוצבו בזווית נטויה מעלה, והם ממוקמים בקיר החיצוני, בין חלונות דירת הנתבעת (להלן: "**מוטות הברזל**"). הפרגולה ממוקמת מתחת לסלון דירתה של הנתבעת (באופן מדורג- ראה התמונות שצורפו לכתב התביעה).

3. הנתבעת מתנגדת לבניית הפרגולה והצבתה כפי שנעשתה, וטוענת לפגיעה בדירתה, בנוף הנשקף ממנה וברכוש המשותף. לפיכך עתרה התובעת בבקשה ליתן צו עשה המורה לנתבעים לפרק את הפרגולה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/175/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ולהסירה, להסיר את מוטות הברזל שנקבעו בקיר המשותף, ולצוות על הנתבעים לתקן את החורים שנוצרו במעטפת הבניין באמצעות החלפת מקטעי אבן החיפוי של הבניין באבנים חדשות.

4. בתיק זה התקיימה ישיבה מקדמית, לאחריה הוגש כתב תביעה מתוקן, ובהמשך נערכה ישיבה מקדמית נוספת. במהלך פרק זמן זה ניהלו הצדדים מגעים על מנת להגיע לעמק השווה, אולם ללא הועיל. ביום 15.3.17 ערכתי ביקור במקום אשר גם במסגרתו ניסיתי לסייע לצדדים להגיע להסכמות, אך גם ניסיון זה לא צלח.

5. בהתאם להחלטתי מיום 15.3.17, הודיעו הצדדים כי מוסכם עליהם שפסק הדין יינתן על יסוד כתבי הטענות והביקור שנערך במקום (ראה הודעות מיום 28.3.17), ולאחר הגשת סיכומים בכתב (להלן: "ההסדר הדיוני"). בהתאם, הגישה התובעת סיכומיה ביום 3.5.17 ואילו הנתבעים הגישו סיכומים מטעמם ביום 6.6.17.

ב. עיקרי טענות הצדדים

6. התובעת טוענת כי הפרגולה הותקנה שלא כדין, וללא היתר בנייה. לטענת התובעת הפרגולה פוגעת בנוף הנשקף מדירתה ומובילה לירידת ערכה. עוד טוענת התובעת כי הפרגולה מסבה פגיעה לרכוש המשותף, ובעיקר לחזית המבנה.

7. בסיכומיה טוענת התובעת כי אין ספק שערך דירתה ירד בשל הפגיעה בנוף הנשקף מדירתה, אף אם סכום ירידת הערך לא כומת על ידה.

8. התובעת טענה בכתב תביעתה (המתוקן), כי יש בבניית הפרגולה משום "הרחבת דירה", וזאת ללא הסכמת בעלי הדירות כנדרש בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. בסיכומיה הוסיפה וטענה כי קירוי הפרגולה נעשה בניגוד לתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) תשס"ג-2003, כמוהו כ"סגירת מרפסת" והוא שקול להרחבת דירה אשר מצריכה הסכמת רוב בעלי הדירות כקבוע בסעיף 71(ב) לעיל.

9. בכתב תביעתה טענה התובעת כי בניית הפרגולה מנוגדת להחלטות שהתקבלו באסיפה הכללית והטילו מגבלות על אופן בנייתן האפשרית של פרגולות בבית המשותף. נטען, כי החלטות אלו קיבלו תוקף מחייב (נספח 2 לכתב התביעה). בסיכומיה נסוגה מעט מטענתה והסבירה כי מדובר בכללים מפורשים, שאף אם לא התקבלו באסיפה הכללית נקבעו על דעת כל דיירי הבניין ולפיכך מחייבים את כל בעלי הדירות בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/175/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. הנתבעים, מצדם, טענו בכתב הגנתם כי הפרגולה נבנתה כדין וכי בנייתה מהווה שימוש רגיל וסביר ברכושם. הנתבעים הכחישו הפרעה לנוף הנשקף ממרפסת דירת התובעת. בהקשר זה נטען עוד בכתב ההגנה כי עיגון הפרגולה לקיר החיצוני של הבניין הוא שימוש סביר ברכוש המשותף. הנתבעים הוסיפו וטענו כי התובעת עצמה עושה שימוש ברכוש המשותף, עת התקינה על גג הבית דוד שמש ולפיכך יש בטענותיה, כך נטען, משום חוסר תום לב של ממש. הנתבעים הכחישו את טענת ירידת הערך וטענו כי זו כלל לא הוכחה.

11. ביחס לטענת ההפרעה לנוף מרחיבים הנתבעים בסיכומיהם וטוענים כי לא קיימת לנתבעת זכות לנוף, כזכות עצמאית המבססת עילה. נטען, כי לבעל זכויות במקרקעין אין זכות קנויה לגבי המראה והנוף הנשקפים מהם, האוויר החופשי והאור הטבעי, זולת על רקע הנסיבות המיוחדות של עוולת הפרעה לאור השמש (סעיף 48 לפקודת הנזיקין).

12. בסיכומיהם ציינו התובעים כי הם מסכימים, והסכימו כבר בדיון המקדמי, להסיר את מוטות הברזל. כך גם ציינו כי **"מטבע הדברים יידרש גם איטום החורים שנקדחו לצורך עיגון הכבלים אליהם"**. עם זאת, הנתבעים מתנגדים לאופן ביצוע האיטום כפי שמבקשת התובעת בסיכומיה (איטום החורים בקיר הבטון וציפוי מחדש באבן ירושלמית זהה לזו הקיימת) וטוענים כי טענה זו לא הוכחה וכי קיימות דרכים שונות לביצוע, כדוגמת דרך מילוי וליטוש.

13. הנתבעים טוענים כי אין צורך בנסיבות העניין בהסכמת רוב בעלי הדירות לפי סעיף 71 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. נטען כי הפרגולה הותקנה במרפסת דירתם ולפיכך לא מדובר ב"הרחבת דירה". משכך, נטען, ממילא לא נדרשת החלטה בדבר הוצאת חלקים מהרכוש המשותף או חלוקת זכויות בנייה.

14. הנתבעים מכחישים כי נתקבלה באסיפה הכללית החלטה אשר מונעת את בניית הפרגולה כפי שהיא, וטוענים כי מדובר בהחלטת "ועד הבית" שאיננו נציגות מוסמכת, וכי לכל היותר מדובר בהחלטת נציגות שאיננה בסמכותה.

15. בסיכומיהם טוענים הנתבעים כי התובעת הסכימה בתביעתה המקורית לקיומה של הפרגולה ובלבד שיוסרו מוטות הברזל. כך גם נטען כי מכתב התביעה עולה שהטענות בדבר ירידת ערך ופגיעה בנוף נטענו ביחס למוטות הברזל בלבד ולכך שהפרגולה אינה עומדת בהחלטות בעלי הדירות בבניין. נטען, כי בסיכומיה יש משום ניסיון לביצוע מקצה שיפורים וכי המדובר בהרחבת חזית אסורה.

16. הנתבעים טוענים כי עצם קיומה של פרגולה (להבדיל מאופן עיגונה לקיר החיצוני) אינה מהווה כשלעצמה פגיעה ברכוש המשותף. ראשית, משום שהתובעת אינה חולקת כי בדירות אחרות קיימות פרגולות שאת פירוקן לא דרשה, שנית, משום שהיא עצמה מבקשת להסתמך על מסמך "ועד הבית"



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/175/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המאשר התקנת פרגולות בתנאים מסוימים, ושלישית משום שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. עוד נטען כי בשים לב לעובדה שמדובר בקומה גבוהה מאוד, שאינה נראית על נקלה בכלל ומהרחוב בפרט, מדובר, אם בכלל, בפגיעה זניחה שאינה מצדיקה את הסעד המבוקש.

ג. דיון והכרעה

17. ראשית, יש למקד את דיונינו. כפי שצינו הנתבעים בסיכומיהם, מוסכם עליהם להסיר את מוטות הברזל. אכן, טוב עשו הנתבעים שהסכימו לכך. מביקורי במקום נוכחתי כי אופן עיגון מוטות הברזל לקיר החיצוני פוגע הן במראה הרכוש המשותף, והן מסב פגיעה ממשית למראה הנוף הנשקף מדירת הנתבעת. יש להצר על כך כי על אף הצהרתם זו בחרו הנתבעים להמתין לפסק הדין. מכל מקום, ובהסכמת הנתבעים, אני מורה להם להסיר את מוטות הברזל המעגנים את הפרגולה לקירותיו החיצוניים של הבניין וזאת בתוך 30 יום. כפועל יוצא אני מורה להם לבצע את תיקון ואיטום החורים שגורמו בקיר החיצוני נוכח עיגון מוטות הברזל. משלא הונחה לפניי תשתית ראייתית בדבר אופן ביצוע תיקון ואיטום חורים אלו, לא מצאתי ליתן הוראות בדבר דרכי הביצוע. עם זאת, אני מורה כי איטום ותיקון אלו יבוצעו על ידי איש מקצוע, בהתאם לכל התקנים המחייבים כדן, ובתיאום עם נציגות הבית המשותף.

18. נותרה אפוא ההכרעה בנוגע לסעד המבוקש שעניינו בהסרת הפרגולה (אתעלם מסעדים נוספים שהתבקשו לראשונה בסיכומים נוכח עיתוי העלאתם).

19. נפנה, ראשית, למסגרת המשפטית הרלוונטית לדיון.

20. על הבית המשותף חלות הוראות פרק 11 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "החוק") שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים".

21. "רכוש משותף" משותף מוגדר בסעיף 77א כך:

"כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת".

22. סעיף 77ג, המצוי גם האו בפרק 11 לחוק, קובע כי: "בית יתנהל לפי התקנון המצוי שבתוספת".

23. סעיף 2 לתקנון המצוי קובע כך:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/175/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.

(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו.

24. מהי אותה "פגיעה" הנזכרת בסעיפים 2(א) ו-2(ב) לתקנון?

25. בע"א 515/65, רבובסקי נ' גלקסברג, פ"ד כ(2) 295, עמד כב' השופט ברנזון על משמעות המונח "פגיעה" המופיע בסעיף 2 לתקנון המצוי-

"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית- כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם...

26. בע"א 395/74, יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח', פ"ד כט (2) 39, נאמר ביחס למשמעות מונח זה הדברים הבאים:

"... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא..."

27. הנה כי כן, התקנון המצוי אוסר על בעל דירה לעשות בדירתו שינויים הגורמים ל"פגיעה" ברכוש המשותף או בדירה אחרת. המונח "פגיעה" התפרש בפסיקה באופן רחב, ולא כפגיעה פיזית דווקא.

28. שאלת ה"פגיעה" תיבדק, אם כן, בהתאם לתנאי המקום והזמן. בתוך כך, חשוב להידרש לייחודיות של כל בית ובית, על מאפיינים המיוחדים שבו. יש צורך לעמוד על אופי וצביונו המיוחד והייחודי של הבית המשותף בכלל ושל הדירה בה נטענת הפגיעה בפרט, ולתת את הדעת לסממנים ואלמנטים ייחודיים, כגון מיקום, גובה, גיל וכיוצא באלו. מובן מאליו אפוא כי בשים לב להבדלים אלו, אותה בניה ממש יכולה להיחשב כ"פגיעה" בבית משותף אחד ולא בבית משותף אחר. כך למשל, אין דינה של בניה במרפסת אחת הדירות בבניין ישן בו החזית אינה מטופחת, מרפסת רבות סגורות וצינורות לא מעטים מוצאים דרכם על פני הקיר החיצוני, כדין בניה בבית חדש שחזיתו נקייה מבניות תוספות או צינורות. מובן, כי בעוד בניה בבניין הראשון עשויה ל"היבלע" במראהו החיצוני הבלתי אחיד של הבית המשותף, בניה בבניין השני עשויה להזיק למראהו באופן מובהק.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/175/2016

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

29. על רקע מסגרת נורמטיבית זו נבחן להלן את יישומה על נסיבות המקרה שבנדון.

מן הכלל אל הפרט

30. בביקורי במקום ראיתי כי בדירת הנתבעים הותקנה פרגולה רחבת מימדים. כפי שצינתי בפרוטוקול הביקור במקום - "... **קיים סכך עץ המתפרש לכל רחב ואורך חלק זה (עד לסף) של המרפסת. החלק הנוסף של המרפסת פתוח**". בביקור בדירת התובעת נוכחתי ללמוד על חסימת הנוף מחלון זה - "**לדירת התובעת סלון ובו חלונות רחבים מן הרצפה ומעלה. במבט מהחלון ניתן להבחין בנקל בפרגולה שהיא נושא הדיון. ניתן לראות סכך עץ רחב המורכב ממספר קורות אשר ביניהן רפרפות צפופות למדי היישר תחת חלונות חדר הסלון בדירת התובעת.. סכך זה חוסם חלק מהנוף הנשקף מחלון חדר הסלון בדירת התובעת**" (ראו פרוטוקול מיום 14.3.17).

31. הנה כי כן, יש לקבוע כי הפרגולה אכן חוסמת חלק ניכר מהנוף הנשקף מחדר האורחים בדירת התובעת.

32. עתה יש לבחון אפוא האם יש בהתקנת הפרגולה משום "פגיעה" בדירת התובעת, או ברכוש המשותף, מסוג זה הנאסר בסעיף 2 לתקנון המצוי.

33. מביקורי במקום נוכחתי לראות כי עסקינן במגדל דירות מודרני וחדש יחסית, אשר רמת תחזוקתו גבוהה וקירותיו החיצוניים אחידים ומטופחים. הבית המשותף נהנה מלובי מרווח ומעלית רחבה. עת נכנסים לדירת התובעת נשקף מיד חדר אורחים רחב ידיים, אשר לו חלונות (ויטרינה) המתפרשים כמעט על פני כל קיר חזית הדירה. דרך חלונות אלו נשקף נוף אורבני ייחודי של העיר ירושלים. יש להניח כי בשל מיקומה הגבוה של דירה זו, נבנו חלונות חדר האורחים באופן בו ניתן יהיה להשקיף על הנוף הנצפה גם במהלך ישיבה בחדר האורחים ובמטבח (הממוקם בהמשכו של הסלון).

34. בנסיבות מיוחדות אלו, כל חסימה משמעותית של נוף זה מהווה פגיעה. כבר למדנו אפוא, כי אין הכרח בפגיעה פיסית ודי בפגיעה אסתטית. כפי שהתרשמתי באופן חד משמעי בביקור שערכתי במקום, פגיעה אסתטית משמעותית, על דרך חסימת חלק ניכר מהנוף, אכן נגרמת לדירת התובעת עקב התקנת הפרגולה בדירת הנתבעים כפי שנעשתה. ויודגש - בשים לב למיקום דירת התובעת, חלוקתה הפנימית, מרכזיות חדר האורחים והחלונות הנשקפים מהם, הנוף הנשקף מחלונות אלו מהווה חלק משמעותי מאופייה של הדירה.

35. אמנם, התובעת לא הביאה כל ראיה ולא הוכיחה את ירידת ערך דירתה. אולם, אין הכרח בכך שהעבודות שבוצעו בדירה מסוימת יסבו לירידת ערך על מנת ללמוד על קיומה של "פגיעה". במקרה הנדון די בהצבת הפרגולה הרחבה, בה הרפרפות בנויות בצפיפות, וחוסמות את המראה הנשקף מחלונות דירת הנתבעת, כדי ללמוד על פגיעה כמשמעותה בסעיף 2(ב) לתקנון המצוי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/175/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. אשר על כן, בהיעדר הסכמת הדירה הנפגעת- היא התובעת - לא היו רשאים הנתבעים להתקין את הפרגולה כפי שעשו, ועל כן אני מורה על הסרתה המלאה. מובן כי אין בכך כדי ללמד כי נאסר על הנתבעים להתקין כל פרגולה שהיא, אולם התקנת פרגולה-ככל שתיעשה- צריכה להיות בממדים וברוחי רפרפות כאלו אשר לא יסבו פגיעה משמעותית לנוף הנשקף מדירת הנתבעת, כפי שנעשה במקרה זה.

37. נוכח מסקנתי זו, והתוצאה הנובעת ממנה, מתייתרת מאליה ההכרעה בשאלה האם בניית הפרגולה מהווה גם פגיעה בקיר החיצוני ובחזית הבית המשותף, כנטען על ידי התובעת. למעלה מן הצורך אעיר כי דווקא בהיבט זה ספק אם הדין עם התובעת. בשים לב למיקומה הגובה של דירת הנתבעים, כמעט ולא ניתן להבחין ממבט מבחוץ בפרגולה. מעבר לכך, בבניין קיימות מספר פרגולות נוספות, בדירות אחרות (אף כי במבנה אחר, אחיד, וכאשר רפרפות הסכך מרווחות יותר). כפי שציינתי לעיל בעוד שהתקנת מוטות הברזל כעיון לפרגולה מהווה באופן ברור פגיעה בקיר החיצוני המהווה רכוש משותף (עניין זה, כאמור, אינו עומד עוד להכרעה שעה שהנתבעים הסכימו להסירם), לא הוכח כי חל דין זה גם ביחס לפרגולה עצמה הבנויה במרפסת דירת הנתבעים. מעבר לנדרש אעיר עוד בהקשר זה, כי נראה שאכן יש ממש בטענת הנתבעים לפיה לא הוכח תוקפו המשפטי של המסמך אשר צורף כנספח 2 לכתב התביעה ומהווה לטענת התובעת לכל הפחות "החלטת בעלי הדירות" בדבר הגבלות ביחס לבניית פרגולות. בהקשר זה שינתה התובעת גרסאותיה (עת טענה בתחילה כי מדובר בהחלטת האסיפה הכללית ובסיכומיה בהחלטת בעלי הדירות) ומכל מקום לא הוכח מי קיבל את ההחלטה, באיזו מסגרת, האם הגבלות אלו קבעה הנציגות המוסמכת אם לאו, האם הדבר נדון באסיפה הכללית וכיוצא בזה. במצב דברים זה, לא ניתן להסיק דבר על תוקפו המשפטי של המסמך, מעצם צירופו לכתב התביעה ובהיעדר כל ראיות ביחס לנסיבות הינתנו.

38. עוד אעיר כי טענת התובעת לפיה מדובר בהרחבת דירה המצריכה קבלת רוב של בעלי הדירות כקבוע בסעיף 71(ב) לחוק- גם היא דינה להידחות. הפרגולה בנויה במרפסת דירת הנתבעים ולפיכך אין בה משום לקיחת חלקים מהרכוש המשותף ואף לא הוכח כי היא עושה גוזלת מאחוזי הבנייה של כלל בעלי הדירות. אשר על כן יש לדחות את טענת התובעת כי לשם בנייתה נדרשת הסכמת בעלי הדירות ברף הקבוע בסעיף 71 ב לחוק.

39. עם זאת אציין כי לא מצאתי כל בסיס לטענת חוסר תום הלב של הנתבעים כנגד התובעת. לא ניתן להשוות בין התקנת דוד שמש על הגג, אשר ככלל אינה דורשת את הסכמת בעלי הדירות האחרים או מי מהם (ראה סעיף 59א (א) לחוק), להתקנת מוטות ברזל והתקנת פרגולה המכסות חלק ניכר מהנוף הנשקף מדירת התובעת, במיוחד בשים לב לאופייה הייחודי.

40. כאמור לעיל, שעה שהוכח כי בניית הפרגולה מסבה פגיעה לדירת התובעת, וכי התובעת לא נתנה הסכמתה לפגיעה כאמור- דין התביעה להתקבל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/175/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. סוף דבר

41. התביעה - מתקבלת.

42. על הנתבעים לפרק את הפרגולה ולהסירה, וזאת בתוך 30 יום.

43. על הנתבעים להסיר את מוטות הברזל המעגנים את הפרגולה לקירותיו החיצוניים של הבית המשותף וגם זאת בתוך 30 יום. כפועל יוצא אני מורה לנתבעים לתקן ולאטום את החורים שנותרו בקיר החיצוני נוכח עיגון מוטות הברזל, וזאת בתוך 45 יום. איטום ותיקון אלו יבוצעו על ידי איש מקצוע, בהתאם לכל התקנים המחייבים כדין, ובתיאום עם נציגות הבית המשותף.

44. הנתבעים יישאו בהוצאות התובעת ושכר טרחת עורכי דינה בסך 5,000 ₪.

ניתן היום, כ"ג תמוז תשע"ז, 17 יולי 2017, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת על רישום מקרקעין